



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

תובעים	1	לוי שוורץ שמואל (נמחק)
	2	חגית לוי שוורץ (נמחקה)
	3	חברת הנטקה 56 בע"מ באמצעות ב"כ: עו"ד חפץ ענר
	נגד	
נתבעים	1	שחר אברהם
	2	שחר מיכל באמצעות ב"כ: עו"ד ספרן יורם
תובעים שכנגד	1	שחר אברהם
	2	שחר מיכל
	בתיק: 1/371/2019	
	נגד	
נתבעים שכנגד	1	לוי-שוורץ שמואל
	2	לוי-שוורץ חגית
	3	חברת הנטקה 56 בע"מ

פסק דין

עניינו של פסק הדין הוא תביעות הדדיות בעניין הרחבת דירה מבלי שהתקיימו התנאים הנדרשים בחוק, והסגת גבול לרכוש המשותף.

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב הנטקה 56 בירושלים, הידוע כגוש 30399 חלקה 11 (להלן – הבית המשותף). בבית המשותף 5 דירות. התובעת 3 (להלן – התובעת) היא בעלת 2 דירות, תתי חלקות 2 ו-4, אותן רכשה תוך כדי ההליך מהתובעים 1-2 ונכנסה בנעליהם לצורך ניהול ההליך, והנתבעים הם בעלי דירה אחת, תת חלקה 5.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. לטענת התובעת, הנתבעים בנו תוספת לדירתם בחזית הקדמית בשטח של 46 מ"ר ללא היתר, וכן בנו מרפסת בחזית האחורית על עמודים במקום מרפסת זיזית שאושרה להם, סגרו את המרפסת קירו אותה וסיפחו אותה לדירתם ללא היתר.

בנוסף בנו הנתבעים מרפסת נוספת בצמוד לגשר שבנו לדירתם, קרו אותה וסיפחו אותה לדירתם, ובנו גשר, הכל ללא היתר כדין.

עוד לטענתה הנתבעים בנו ברכוש המשותף בריכת שחיה והניחו מכלי מים וצנרת על הגג המשותף, שלא דין.

עוד לטענתה, הנתבעים נכסו חלק מחדר המדרגות לדירתם, וכן בנו מחסן (בוידם) בחדר המדרגות ומחסן נוסף מאחורי הקיר שנבנה בחדר המדרגות.

בנוסף, הנתבעים הציבו ארובה בגג הבית המשותף הפולטת פיח ועשן שחור ללא היתר וללא הסכמות, וכן הציבו סולם במרפסת דירתם לעליה לגג.

עוד לטענתה, הנתבעים בנו חניה ומחסן מתחתיה על חלקה סמוכה. כן בנו ממ"ד לדירתם ללא היתר.

3. לטענת הנתבעים והתובעים שכנגד, מטרת התובעת, אשר החליפה את התובעים 1-2, היא השאת רווחים יזמיים, ומטרתה לגרום לנתבעים למכור לה את דירתם.

לטענתם, הסעד בדבר דמי שימוש לא הוכח ויש לדחותו.

הטענה בדבר חריגות בניה היא טענה תכנונית שאינה בסמכות ערכאה זו.

המחסן והחניה שלגביהם נטען שימוש ייחודי, נמצאים מחוץ לחלקה של הבית המשותף. בכל מקרה החניה כבר אינה בשימוש משום שהגישה אליה נחסמה.

הברכה הנטענת אף היא מחוץ לתחום החלקה. לא ניתן לקבל את העדות שהביאה התובעת בעניין מיקום הברכה שכן אינה מבוססת על מדידת מודד מוסמך. טענות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בדבר מטרדים הנגרמים מהבריקה, ממיכל מים ומארובה הן טענות נזיקות ותכנוניות שאינן בסמכות ערכאה זו, והעדות שנתנה בעניינם סתמיות.

לעניין הרחבת דירה בצד דרום מזרח, לא הוכח שלא ניתן היתר לבניה ומהעדות מטעם התובעת עלה שלא ניתן לשלול שהעובדה שנתנו היתרים מאוחרים יותר לבניה בדירת הנתבעים יכולה ללמד על כך שהעירייה נתנה קודם לכן היתר להרחבה.

לעניין קירווי מרפסת, מדובר בקירווי קל שאינו חורג מקונטור הדירה שמתחת, וכן דירת התובעת הורחבה בהיקף גדול יותר, כך שיש הסכמה קונסטרוקטיבית מטעמה.

באשר למרפסת צידית בצמידות לגשר נטען שהנתבעים רכשו את הדירה כשהמרפסת הייתה קיימת והיא אינה מסומנת להריסה בהיתר שקיבלו לבנית הגשרון.

הטענה לקיומם של עמודים מתחת למרפסת ללא הסכמת שכנים היא הרחבת חזית, והדעת נותנת שהייתה הסכמה הדדית של השכנים לתוספות שבוצעו.

לגבי הגשר – הנתבעים רכשו את הדירה עם גשר קיים במצבו וחזקה שהיו לכך הסכמות. לא הובאה ראיה לכך שהגשר הורחב, ומדובר בטענה תכנונית.

באשר לבריקה, היא ממוקמת באזור שבו לנתבעים שימוש ייחודי על פי הסכם חלוקה ששרר בין השכנים. גם התובעים 1-2 שקדמו לתובעת, עשו שימוש בבריקה בשטח שהיה בחזקתם הייחודית.

לנתבעים זכויות ייחודיות בגג הבניין ועל כן אין מניעה שיציבו בו מיכל מים, וארובה וגם אם אין זכות ייחודית – מדובר בשימוש סביר ברכוש משותף.

באשר לבוידעם בחדר המדרגות – לא הוכח מי בנה אותו.

הצבת סולם נייד המוביל לגג אינה אסורה, גם אם הגג הוא רכוש משותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לעניין פלישה לחדר מדרגות – מדובר ביוזמה של התובע 1, אשר לא דיבר אמת בעדותו. ניתן להצמיד רכוש משותף לשימוש ייחודי גם על פי הסכמה שבהתנהגות.

4. באשר לתביעה שכנגד, לטענת הנתבעים נבנתה יחידת דיור חדשה ונפרדת במפלס המרתף ועולה שלא נתנה לכך הסכמת כל בעלי הזכויות, ומדובר בהיתר כביכול להרחבת דירה ולא להקמת יחידת דיור חדשה. לעניין יחידה נוספת לא די ברוב הדרוש לצורך הרחבת דירה ויש צורך בהסכמה של כל בעלי הזכויות.

יחידה 4 פוצלה ל-2 יחידות ללא הסכמת בעלי הדירות. הפיצול מביא לירידת ערך של הדירות בבית המשותף.

דירות 2 ו-4 הורחבו תוך חריגה מהותית מהיתר הבניה, ודירה 2 אף הורחבה לחלל חדר המדרגות ומתחתיו.

על הנתבעים שכנגד לשלם דמי שימוש בגין השימוש בהרחבות.

5. הנתבעים שכנגד טענו בסיכומיהם שהנתבעים רכשו את דירתם שעה שההרחבות היו קיימות תוך הסכמה מפורשת של קודמי הנתבעים, והתובעים לא עשו כל שינוי לאחר שהנתבעים רכשו את דירתם. לא בוצעה יחידה נפרדת, אלא הרחבה של תת חלקה 2, בהיתר כדון ובהסכמת כל בעלי הדירות.

פיצול דירה 4 נעשה לפני שנים רבות, לפני שהתובעים רכשו את דירתם, ובהסכמת כל בעלי הדירות. הנתבעים מושתקים מלהעלות טענות בעניין.

ההליך

6. כתב התביעה הוגש תחילה על ידי התובעים 1-2, ה"ה לוי שוורץ, ביום 31.7.2019. ביום 1.1.2020 הגישו ה"ה לוי שוורץ כתב תביעה מתוקן. ההליך נדון תחילה בפני כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון. ביום 26.1.2020 התקיים דיון מקדמי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

וביום 24.6.2020 התקיים ביקור במקום, ולאחר מכן נקבע ההליך להגשת ראיות ולישיבת הוכחות.

7. עם מינוי המפקחת ל' ענתבי שרון לשיפוט, הועבר ההליך לניהול על ידי הח"מ. ביום 13.7.2021 התקיים דיון אשר נועד לשמיעת ראיות, אולם במהלכו נבחנו אפשרויות להסכמה בין הצדדים, והצדדים ביקשו שהות לניהול מו"מ.

8. ביום 14.9.2021 הודיעו התובעים על כשלון המו"מ ועל כן ההליך נקבע לישיבת הוכחות. ימים ספורים לפני מועד הישיבה הגישו התובעים בקשה לתיקון כתב התביעה במסגרתה ביקשו להחליף את התובעים 1-2 בתובעת 3. לפיכך הוחלט שביום 20.7.2022 תידון בקשתם חלף ישיבת הוכחות שהייתה קבועה לאותו מועד.

9. בקשת התובעים נדונה בדיון שהתקיים ביום 20.7.2022, והצדדים הגיעו להסכמה שחברת פרויקט הנטקה בע"מ, התובעת 3, תיכנס באופן מלא בנעלי התובעים והנתבעים שכנגד (להלן – התובעת). בהמשך ביקשה התובעת להוסיף חוות דעת לראיותיה, ובקשתה אושרה, תוך שאושר לנתבעים להגיש חוות דעת משלימה או חדשה בהיבטים שיעלו מחוות הדעת שאושר לתובעת להוסיף לראיותיה (הנתבעים לא הגישו חוות דעת כאמור).

10. ביום 9.5.2023 התקיימה ישיבת הוכחות. בשל אי הגעת המומחה מטעם הנתבעים לישיבה, נקבעה ישיבה נוספת לחקירתו, תוך שהוסכם שתשמע באותה ישיבה גם עדות עד מטעם התובעת.

11. ביום 18.7.2023 התקיימה ישיבת הוכחות נוספת.

מטעם התובעת והנתבעת שכנגד העידו מר שמואל לוי שוורץ, הגב' סיגלית פז, מעצבת פנים, מר בודקוב אריק, הנדסאי אדריכלות ומר כהן גיל, מי שמכר לתובעים 1-2 את אחת הדירות נשוא ההליך. מטעם הנתבעים והתובעים שכנגד העידו השמאי דן אפשטיין, ומר אברהם שחר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. לאחר שלב הגשת הראיות, נקבע התיק לסיכומים בכתב. בשל גיוסו של ב"כ התובעת למילואים, נדחה מועד הגשת הסיכומים, כך שהשלמת הגשת הסיכומים באשר לתביעה שכנגד נעשתה ביום 25.9.2024.

דיון והכרעה

תביעה עיקרית – הרחבת דירה (תוספת בניה, ממ"ד, מרפסת בחזית אחורית, מרפסת נוספת, ניכוס חלק מחדר המדרגות)

13. סעיף 71ב לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) קובע הוראות לעניין הרחבת דירה בבית משותף על חשבון הרכוש המשותף כדלקמן:

"(א) (1) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות;

(2) לעניין הרחבת דירה לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי כאמור בפסקה (1), יראו אגף או מבנה בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59, כבית משותף, ובלבד שהרחבת הדירה כאמור אינה מחייבת ביצוע פעולת בנייה באגף או במבנה אחר בבית המורכב ;

(3) אין בהוראות פסקה (2) כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה באגף או במבנה אחר בבית המורכב, לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ז) וסעיף 71ג.

(א1) בבית משותף שלא ניתן לבנות בו מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, יחולו הוראות סימן זה, העוסקות בהרחבת בנייה לשם הקמת מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, גם על בנייה של שיפורי מיגון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם להוראות הרשות המוסמכת כמשמעותה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין.

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.

(ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.

(ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה.

14. סעיף 71א קובע כי הרחבה כאמור היא הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף.

מכאן שהתנאים להרחבה כאמור הם קיומו של הרוב הדרוש, והאפשרות לקבל להרחבה היתר בניה.

15. באשר לאופי ההסכמה הנדרשת להרחבת דירה על גבי הרכוש המשותף, נקבע בפסיקה שאין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך בהסכמה מפורשת, בין בכתב ובין בעל פה, ועל הצד הטוען להסכמה מוטל נטל הראיה להוכיח כי השיג את ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות מהרוב הקבוע בחוק [ר' רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פד"י נה(3) 385, 402; ע"א



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו(3) 78; באשר לצורך בהסכמה מפורשת הנדרשת לעניין ויתור על זכות הנובעת מבעלות בדירה בבית משותף ר' ע"א 5043/96 **גלמן נ' הררי-רפול**, נ"ד(3) 389, 394].

16. הסכמה לביצוע הרחבה כוללת במסגרתה את ההנחה שהבניה תעשה כדין ולפי היתר בניה [ר' לעניין זה תיק (מפקח פתח תקוה) 245/19 **גרין חיים דוב נ שטרנבוך איטה לאה** (נבו) 4.3.2021 בפסקה 23 (להלן – ענין **גרין**), תיק (מפקח פתח תקוה) 355/21 **הלר רפאל נ' רוט אלימלך** (נבו) 30.8.2022 בפסקה 40].

17. הנטל להוכיח עמידה בתנאי סעיף 71 במוטל על המבקש להרחיב את דירתו. כפי שנקבע בפסיקה, דיני הראיות הולכים אחר המשפט המהותי ונטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט [לעניין זה ר' לדוגמה רע"א 296/11 **נג'אר נ' עליאן** (נבו) 23.2.12].

18. במקרים חריגים, יימנע בית המשפט ממתן צו לסילוק יד או להריסת בניה שיש בה פגיעה בזכות הבעלות, כאשר מתעוררת תחושה מובהקת של חוסר איזון וחוסר הגינות שאינה מתיישבת עם עקרון תום הלב והשיקולים שעל בית המשפט להביא בהקשר זה [ר' רע"א 6507/19 **וינשל נ' טמיר** (נבו) 31.12.2020 בפסקה 4 (להלן – ענין **וינשל**); ע"א 8661/10 **נעמה נ' טורקיה** (נבו) 19.2.2012 (להלן – ענין **נעמה**)].

19. כפי שנקבע בע"א 402/80 **"אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ** נ' מ.ב.א. **החזקות ונכסים בע"מ**, לה(3) 309, 320 (1981) [(להלן – עניין אתגר): "רוכש דירה בבית משותף בא לכל דבר בנעליו של הבעלים הקודם, שממנו רכש את הדירה, וטענת מניעות, שיכולה הייתה להישמע כנגד המעביר, טובה גם נגד הנעבר; והיפוכו של דבר: זכות שהייתה בידי המעביר עוברת לרוכש הדירה עם העברת הקניין על שמו, והוא אם לא הוסכם אחרת:"]

20. בעניינו, באשר **לקיר שבנו הנתבעים בחדר המדרגות** לצורך בניית מחסן לדירתם, הנתבעים לא הוכיחו את טענתם שהתובעים הסכימו לבניית קיר כאמור, ולא עמדו בנטל הנדרש להוכיח הסכמה פוזיטיבית מפורשת, שכן טענתם (שהוכחה על ידי התובעים) הייתה שהתובע 1 אמר בעל פה לנתבע שהוא יכול לסגור את חדר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המדרגות באופן דומה למה שעשה התובע 1 (סעיף 9 לתצהיר שחר), אמירה שגם אם הייתה, אינה מתייחסת באופן מפורש להיקף הסגירה. גם אין מחלוקת שאף שמדובר בבניה, לא התבקש לה היתר בניה וממילא לא ניתן היתר כזה, ולא הוכח על ידי הנתבעים שניתן לקבל היתר כאמור על פי תכנית בת תוקף. בנוסף, לא הוכח על ידי הנתבעים שקיימת להם הסכמה של הרוב הדרוש של בעלי הדירות לתוספת כאמור לדירתם. מהאמור עולה שתוספת המחסן האמורה לדירת הנתבעים נעשתה בניגוד לדין. **לפיכך על הנתבעים לפרק בתוך 30 יום את הקיר האמור, ולהחזיר את מצב חדר המדרגות לקדמותו, כפי שהיה לפני בניית הקיר.**

21. באשר לתוספת הבניה בחזית דירת הנתבעים, בהיקף של 46 מ"ר, לטענתם זו הייתה קיימת בעת שרכשו את הדירה, ולמיטב ידיעתם נבנתה בהיתר (סעיף 17 לתצהיר שחר). עוד לטענתם, לדירת התובעת קיימות תוספות בניה נרחבות, כך שיש לראותה כמסכימה לביצוע התוספת האמורה. מחוות הדעת שהוגשה מטעם התובעת עולה שכאשר ביקשו התובעים 1-2 או קודמיהם היתר להרחבת דירתם בשנת 2000 (בקשה מספר 2000/825) כללו את שטח ההרחבה הנטען כ"שטח קיים" בבקשה שהגישו. מומחה התובעת ציין שלא נמצא בתיקי העירייה היתר לבניית השטח האמור, אשר כעולה מהאמור לעיל, נבנה לכל הפחות לפני שנת 2000. מחקירת מומחה הנתבעים ומחקירת מומחה התובעת עלה שיכול שהיה היתר כאמור אולם לא ניתן למצוא אותו בתיקי העירייה (ר' חקירתו הנגדית של שמאי התובעת בפרוטוקול הדיון מיום 9.5.2023 עמוד 7 שורות 18-38, וחקירתו הנגדית של שמאי הנתבעים בפרוטוקול הדיון מיום 18.7.2023 עמוד 5 שורות 39-50, עמוד 6 שורות 1-15).

22. בנסיבות העניין, מתקיימים שיקולים כבדי משקל לדחיית הסעד המבוקש להריסת תוספת הבניה האמורה. ראשית, העובדה שמדובר בבניה שנעשתה לפני שנים רבות, כאשר התובעת ואף התובעים 1-2 קודמיה, רכשו את דירתם בבית המשותף **לאחר** ביצוע הבניה מעולם לא טענו כלפיה עד להגשת התביעה הנוכחית. שנית, עולה כי התובעים 1-2 עצמם (או קודמיהם) **הסתמכו בבקשתם להיתר בניה לתוספת לדירתם על הבניה האמורה כבניה קיימת**, ולא ציינו שנבנתה ללא היתר, כפי שהיו אמורים לעשות ככל שאכן מדובר בבניה ללא היתר (ר' עמוד 33 לחוות הדעת מטעם התובעים, ועמוד 9 לחוות הדעת מטעם הנתבעים), דבר שיכול היה להביא לקשיים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לקבל את ההיתר שביקשו. עניין זה משליך על תום הלב של התובעים 1-2 ושל התובעת אשר נכנסה בנעליהם, בבואה לדרוש היום הריסה של אותה בניה או לטעון שהבניה נעשתה ללא היתר [ר'] עניין **וינשל** ועניין **נעמה**]. שלישית, בשל חלוף השנים, והשיהוי הניכר בהעלאת הטענה מטעם התובעת, נגרם לנתבעים נזק ראייתי, ועל כן יש מקום להטיל את נטל השכנוע על התובעת להוכיח שהבניה בוצעה ללא היתר.

באשר לטענת התובעת בדבר היעדר הסכמות, הרי שאין מחלוקת שהן תת חלקה 2 והן תת חלקה 4 שבבעלות התובעת הורחבו בהיתר, כאשר גם ללא החריגות הנטענות מההיתר, שטחי ההרחבות עולים על 40 מ"ר [ר'] עמודים 6-7 לחוות הדעת מטעם הנתבעים, וכן דבריו של לוי שוורץ בחקירתו הנגדית כי מבחינת שטחים בנה יותר מהנתבעים – פרוטוקול הדיון מיום 9.5.2023 עמוד 11 שורות 10-23], ועל כן ניתן לראות בכך הרחבות דומות לעניין הסכמה קונסטרוקטיבית של התובעים על פי סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין.

לפיכך הסעד לעניין הריסת התוספת בחזית דירת הנתבעים נדחה.

23. באשר **למרפסת האחורית**, עלה הן מתצהיר לוי שוורץ מטעם התובעים והן מחוות הדעת מטעמם, שהנתבעים קיבלו אמנם היתר לבניית מרפסת, אולם ההיתר ניתן לבניית מרפסת זיזית, ואילו הנתבעים (או קודמיהם) בנו את המרפסת על עמודים, סגרו את המרפסת, קירו אותה והרסו את הקיר החיצוני המפריד בין דירתם למרפסת, וזאת ללא היתר וללא הסכמות של השכנים. הנתבעים טענו שהמרפסת נבנתה בהיתר, ושנושא הסכמת השכנים לא נטען. בנוגע לנושא ההסכמות הנדרשות לבניה, אמנם עולה כי לא הועלתה טענה בכתב התביעה המתוקן באשר להיעדר הסכמות שכנים לבניית המרפסת. באשר להיתר, מחוות הדעת מטעם התובעים (עמודים 11-12) עולה שההיתר שניתן התייחס למרפסת זיזית לא מקורה, אולם בפועל נבנתה המרפסת על עמודים וקורתה ברעפים ובפח. הדבר לא נסתר בחקירתו הנגדית של המומחה מטעם התובעים. כעולה מסעיף 71א לחוק המקרקעין, הרחבת דירה היא כזו שניתן לקבל לגביה היתר על פי תכנית בת תוקף. הנתבעים לא הוכיחו שניתן לקבל היתר למרפסת מקורה ולמרפסת הנתמכת בעמודים, ועולה כי ההיתר שהוציאו בפועל, הוא למרפסת זיזית שאינה מקורה. מהאמור עולה כי אמנם הטענה בדבר היעדר הסכמות שכנים מהווה הרחבת חזית, אולם עולה כי הנתבעים לא עמדו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בנדרש בכל הנוגע לתנאי הנוסף הנדרש, של האפשרות לבנות מרפסת כאמור בהיתר על פי תכנית בת תוקף, ובחובה לעמוד בתנאי היתר כאמור. לפיכך אני קובעת **שעל הנתבעים לפרק בתוך 60 יום את הקירוי שבוצע למרפסת, לפרק את העמודים, ולהתאים את המרפסת, לרבות גודלה, להיתר הבניה שניתן על ידי העירייה.**

24. באשר **למרפסת שלצד הגשר**, לגביה טענה התובעת כי נבנתה ללא היתר, הרי שבחלק הרלוונטי מההיתר שצורף לחוות הדעת מטעם התובעת, אשר אישר את בניית הגשרון, מופיעה המרפסת האמורה כחלק מהמצב הקיים ואינה מסומנת להריסה (עמודים 8-9 לחוות הדעת). אמנם מומחה התובעת ציין בחוות דעתו שלא התקבל היתר למרפסת האמורה (עמוד 11 לחוות הדעת), אולם בחקירתו הנגדית הודה שאינו יכול להגיד אם יש או אין היתר, וככל שהיה היתר, הרי שמדובר בהיתר ישן (פרוטוקול הדיון מיום 9.5.2023 עמוד 7 שורות 18-38). מחקירת שמאי הנתבעים עלה, בהקשר אחר (שהוזכר לעיל), כי במקרים רבים היתרים ישנים אינם סרוקים בתיקי העירייה ולא כתוב שהם קיימים, ועל כן ניתן להעריך שקיים היתר כאשר במסגרת היתר מאוחר יותר, אושרה תוספת בניה תוך הסתמכות על המצב הקיים (פרוטוקול הדיון מיום 18.7.2023 עמוד 5 שורות 44-50, עמוד 6 שורות 1-2). התובעת טענה בכתב התביעה המתוקן כי הנתבעים הם שבנו את המרפסת האמורה, ולא ציינה את המועד שבו לטענתה נבנתה, ואף לא צוין שטחה של המרפסת האמורה, ונראה כי מדובר בשטח מצומצם. בפועל עלה כי המרפסת נבנתה לפני שנים רבות, זמן רב לפני שהנתבעים רכשו את דירתם, והיא מופיע כאמור כ"מצב קיים", עוד בהיתר הבניה לבניית הגשרון שניתן לקודמי הנתבעים בשנת 2012 (ר' גם עמוד 10 לחוות דעת אפשטיין מטעם הנתבעים). בנסיבות אלו, כאשר ללא צוין מועד היווצרות העילה, ויכול שמדובר בעשרות שנים בהם קיימת המרפסת האמורה, כאשר התובעים ואף מי שקדם להם מעולם לא טענו שנבנתה ללא היתר, ובפועל אף עולה ספק בעניין זה, וכן נראה שמדובר בבניה בשטח מצומצם שאין בה משום פגיעה מהותית בתובעת, מנועה כיום התובעת לטעון בעניין (ר' עניין **וינשל וענין נעמה** לעיל). **לפיכך הסעד בענין המרפסת שלצד הגשר נדחה.**

25. באשר לטענת התובעת **להרחבת הגשר ללא היתר**, הרי שאין לטענה זו בסיס בחוות הדעת שהוגשה מטעם התובעת, בה נטען שהתקבל היתר לבניית גשרון ממתכת, ולא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נטען שבפועל הגשרון הורחב (עמוד 8-10 לחוות הדעת). כל שנטען בהקשר זה בחוות הדעת הוא שהקירוי בוצע בניגוד להיתר. **לפיכך הטענה בעניין זה נדחית.**

26. באשר לממ"ד, לטענת הנתבעים אופן הצגת הטענה על ידי התובעת היא הרחבת חזית, ובכל מקרה הממ"ד נבנה בהתאם לתקן, והטענות בעניין אינן בסמכות ערכאה זו (סעיף 26 לתצהיר שחר). אכן טענות התובעים בנוגע לממ"ד אף בתצהיר מטעמם (סעיף 15א) לתצהיר שמואל לוי שוורץ מיום 8.9.2020 הן טענות מתחום התכנון. התובעים טענו בכתב התביעה המתוקן שהממ"ד נבנה בחריגה מהיתר ללא קירות הדף, ובתצהיר מטעמם טענו שהממ"ד נבנה שלא על פי דרישות פיקוד העורף, ועל כן אינו ממ"ד. בסיכומיהם טענו לראשונה שמכיוון שלטענתם החדר האמור אינו ממ"ד לא חל עליו ההסדר שבסעיף 71ב **לחוק המקרקעין**. ערכאה זו אינה מוסמכת לבחון את הטענות באשר להתאמת הממ"ד לדרישות פיקוד העורף, והטענה שהחדר האמור נבנה שלא בהתאם להיתר, נטענה בעלמא בתצהיר מטעם התובעים, מבלי שניתן לה בסיס עובדתי או משפטי מספק. מכל מקום, מכתב התביעה עולה שהבסיס לטענה האמורה הוא טענות מתחום התכנון, ועל כן מדובר בטענה שאינה בסמכות ערכאה זו, ועל כן הטענה נדחית [ר' עש"א (מחוזי חיפה) 38634-01-20 **חנה שטינברג נ' יוגב צבי**, בפסקה 58 (נבו 06.07.2020); תיק (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 עו"ד **נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא**, בפסקאות 40-42 (נבו 14.03.2022)].

לאור האמור, הטענות בעניין הממ"ד נדחות.

תביעה עיקרית – בריכה, חניה ומחסן בחלקה סמוכה

27. באשר לבריכה, מחוות הדעת מטעם התובעת עולה כי אף לשיטתה, חלקה הגדול נמצא מחוץ לשטח החלקה של הבית המשותף (עמוד 19-20 לחוות הדעת), כאשר על פי סימון שביצע המומחה מטעם התובעת בעמוד 20 לחוות הדעת, באשר לקו המפריד בין השטח הציבורי לחלקה בה נמצא הבית המשותף, נראה חלק קטן ביותר מהבריכה בתחום חלקת הבית המשותף. לטענת הנתבעים, הבריכה נמצאת בשטח שמחוץ לחלקה, ובכל מקרה מדובר בשטח הנמצא באזור הרכוש המשותף שבחזקתם הייחודית. מחקירת המומחה מטעם התובעת, טען המומחה שביצע את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הסימון האמור על בסיס היתרים שבתיק הבניין, אולם לא עלה בידו להראות היתר רלוונטי, וכן לא היה בידו תכנית מדידה רלוונטית עליה התבסס (פרוטוקול הדיון מיום 9.5.2023 עמוד 6 שורות 13-40). בשל ההיקף הקטן של שטח הברכה הנמצא ברכוש המשותף אף לשיטת מומחה התובעת, כאשר לא קיימת תשתית עובדתית מתאימה לכך שאכן השטח האמור הוא ברכוש המשותף ולא בשטח הציבורי, ואף לא ניתן לדעת מה היקף שטח הברכה הנמצא ברכוש המשותף אף לשיטת התובעת, לא קיים בסיס עובדתי מספק לצורך מתן הסעד הנוגע לברכה, שכן לא הוכח שאכן נבנתה בריכה ברכוש המשותף, ולא ניתנה תשתית עובדתית מספקת לצורך מתן סעד באשר לשטח הברכה שלטענת התובעים נבנה ברכוש המשותף ושהם מבקשים שייהרס. **לפיכך הסעד בעניין זה נדחה.**

28. בכתב התביעה המתוקן טענה התובעת שהמחסן והחניה נבנו בחלקה סמוכה השייכת לקק"ל (ר' סעיף 7 לכתב התביעה המתוקן). הטענה המאוחרת באשר לכך שחלק מהחניה או מהמחסן נמצאים ברכוש המשותף מהווה הרחבת חזית. בהקשר זה אציין שגם אם טענת התובעת נכונה בעניין זה, בהסתמך על חוות הדעת שהגישה, הרי שמדובר בחלק קטן ביחס לגודל החניה והמחסן, אולם גם באשר לחלק קטן כאמור, הדבר לא הוכח, שכן המומחה מטעמה הודה שאינו מודד ולא ביצע מדידה, וביחס לחניה ולמחסן לא הראה כיצד ללא מדידה ניתן להגיע למסקנה שהן נמצאות בחלקן ברכוש המשותף (ר' פרוטוקול הדיון מיום 9.5.2023 עמוד 6 שורות 2-10), אף התובע 1 העיד שלפי הידוע לו החניה אינה בחלקה (עמוד 13 שורות 32-33) והעובדה שאין מחלוקת על כך שהחניה מחוץ לגבולות החלקה אף צוינה בפרוטוקול הביקור במקום מיום 24.6.2020 (עמוד 1 שורות 5-6). התובעת לא טענה לזכויות קנייניות בחלקה הסמוכה כאמור, ועל כן לא הראתה זכות שבדין להגיש תביעה כנגד הנתבעים בעניין זה, וממילא תביעה כאמור, שאינה בעילות ובסעדים המפורטים בסעיף 72 לחוק המקרקעין, אינה בסמכות ערכאה זו. **לאור האמור הסעד בעניין זה יימחק.**

תביעה עיקרית – שינויים ברכוש המשותף – קירווי הגשר, קיר תומך, בוידעם בחדר מדרגות, הרחבת גשר, הנחת מיכלי מים, צנרת, ארובה, סולם עליה לגג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. [סעיף 2\(א\)](#) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) קובע:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

30. "פגיעה ברכוש המשותף" כפי שהיא מוגדרת בסעיף 2(א) לתוספת לחוק המקרקעין פורשה בפסיקה באופן רחב [ר' ע"א 136/63 לוינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז (3) 1722, 1725 (1963) וכן ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ (2) 290]; ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט (2) 39 (1975)].

31. מסעיף 2(א) האמור עולה, שלצורך ביצוע שינוי או תיקון שיש בו "פגיעה ברכוש המשותף", נדרשת הסכמה האסיפה הכללית. הסכמת האסיפה הכללית משמעה הסכמה של רוב בעלי הדירות, בהתאם [לסעיף 12\(א\)](#) לתקנון המצוי. כאשר מדובר בהחלטה המשנה זכויותיו של בעל דירה, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה ([סעיף 12\(ב\)](#) לתקנון המצוי).

32. שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, אינו דורש הסכמת בעלי הדירות. על-פי הפסיקה, שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים: הראשון, שהשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים. תנאי המקום עניינם המקום שבו נמצא הבית השותף וייעודו (למגורים, למסחר או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו; תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמכתיבה המציאות. השני, שהשימוש שמבצע בעל הדירה ברכוש המשותף, אינו מונע שימוש דומה מאחרים [ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); [המ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף](#), פ"ד לה (4) 277; [רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס](#) (נבו, 10.1.2017); ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה פ"ד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ל"ז(4) 737 (1983); תיק (המפקח על המקרקעין חיפה) 275/21 עציון נ' פרח (נבו)
6.2.2022].

33. בנוסף, שימוש כאמור ייחשב כסביר אם הוא אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף. הצבת מתקנים, ציוד ומיטלטלין דרך קבע בשטחי הרכוש המשותף אינה יכולה להיחשב שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, שכן שימוש כאמור עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף השוללת אפשרות שימוש בחלק זה ברכוש המשותף מבעלי הדירות האחרים [ר' והשווה ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2), 817, 824-825 (1974)].

34. באשר לקירוי חלק הגשר, ולגידורו במבוק, לטענת הנתבעים נעשה על ידם קירוי קל באופן דומה לפרגולות שביצעו בעלי דירות אחרים כדי לאפשר גישה יבשה לדירה, וכן גידור במבוק ומדובר באזור המשמש למעבר לדירתם בלבד, ולטענתם מדובר בשימוש סביר (סעיף 20 לתצהיר שחר). מחוות הדעת מטעם התובעים עולה כי מדובר בקירוי רעפים מעל חלק מהגשר (עניין זה עולה גם מפרוטוקול הביקור במקום שנערך ביום 24.6.2020), ובקירוי פח לאורך חלק נוסף אשר לא נכללו בהיתר שניתן לבניית הגשר (עמוד 8-10 לחוות דעת בודקוב). לאור האמור, אין המדובר בפרגולה, שכן פרגולה מטיבה כוללת מרווחים בין הקורות המרכיבות אותה, אלא מדובר בקירוי קבוע ומלא בשטח יחסית גדול. כמו כן, גם אם הגשר נמצא מעל שטח חצר שבשימוש בלעדי של הנתבעים כטענתם, אין הדבר מקנה להם זכות לבצע על גביו קירוי של קבע. הנתבעים לא הוכיחו קיומו של נוהג בבית המשותף לביצוע קרויים נרחבים מסוג זה ברכוש המשותף, ואין בתמונות שצירפו (נספח 3 לתצהיר שחר, בו נראים קירוי אחד קטן וקירוי נוסף קל עם מרווחים בין הקורות) כדי להוכיח נוהג כזה. ביצוע קירוי כאמור משנה את מראה הרכוש המשותף, ודורש לכל הפחות הסכמה של האסיפה הכללית על פי סעיף 2(א) לתקנון המצוי. הנתבעים לא הוכיחו כי קיבלו הסכמה כאמור. באשר לגידור הגשר במבוק, עלה מראיות הנתבעים כי קיימות עוד גדרות במבוק בחצרות הבית המשותף (ר' סעיף 20 לתצהיר שחר, אשר לא נסתר בהקשר זה) ועל כן בעניין זה מדובר בשימוש סביר, המקובל בבית המשותף, שאינו דורש אישור האסיפה הכללית. לאור האמור, אני מורה לנתבעים, בתוך 30 יום, לפרק את הקירוי שביצע מעל הגשר המוביל לדירתם, הן את קירוי הפח והן את קירוי הרעפים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באשר לקירוי המרפסת הציידית המחוברת לגשר (סעיף 6(3) לכתב התביעה המתוקן) – הובהר במסגרת הביקור במקום כי הכוונה לקצה הגשרון (פרוטוקול מיום 24.6.2020 עמוד 1 שורות 14-15), ועל כן עולה כי המענה לכך ניתן באמור לעיל.

35. באשר לטענה להריסת קיר תומך, מתצהיר הנתבעים עולה כי מדובר בקיר שנפגע על ידי אחרים, תוך שניתן על ידי הנתבעים פתרון קונסטרוקטיבי תחת פיקוח מהנדס, לאחר שהדבר נדרש על ידי העירייה (סעיף 27 לתצהיר שחר). שחר לא נחקר על עניין זה בחקירה נגדית ועל כן הדברים לא נסתרו. **לפיכך הסעד בעניין זה נדחה.**

36. באשר לביודעם בחדר המדרגות, אישר הנתבע בחקירתו שאין מניעה מבחינתו שייהרס, תוך שטען שלא מדובר ברכוש שלו, וטענתו בתצהירו בעניין זה לא נסתרה (סעיף 23 לתצהיר שחר). לאור האמור לא הוכח שמדובר בעניין זה בהסגת גבול של הנתבעים, אלא ברכוש שמוסכם על הנתבע שהוא רכוש משותף. **בנסיבות אלו אין מקום להטיל על הנתבעים הריסת הביודעם, ועל כן הסעד נדחה.**

מכל מקום, אין מניעה שרוב בעלי הדירות יקבלו החלטה על הריסתו של הביודעם, או כל החלטה אחרת כדין לעניין השימוש בו.

37. באשר להנחת מיכלי מים על הגג, לצנרת ולארובה – הנתבעים הוכיחו שקיימים מתקנים נוספים על הגג, וכן קיימת ארובה נוספת, הכוללת צנרת, השייכת לדירת התובעים (ר' לדוגמה סעיפים 29, 32 לתצהיר שחר, וכן חקירתו הנגדית של לוי שוורץ בפרוטוקול הדיון מיום 9.5.2023 עמוד 13 שורות 38-50, עמוד 14 שורות 25-23). התובעים מצדם לא הוכיחו שקיימים הבדלים משמעותיים בין המתקנים האחרים המוצבים על גג הבית המשותף לבין אלו של הנתבעים (ר' חקירתו הנגדית האמורה של לוי שוורץ), ועל כן נראה כי הצבת מתקנים כאמור מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף בהתאם למקובל בבית המשותף הנדון. באשר לטענות כי מתקנים כאמור הוקמו ללא היתר – הרי שערכאה זו אינה מוסמכת לדון בהיבטים תכנוניים (למעט בעניינים מסוימים שיש להם התייחסות מפורשת בחוק – כגון לעניין הרחבת דירה כאמור לעיל), ולפיכך הטענות בהיבטים תכנוניים נדחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. באשר לסולם שהתקינו הנתבעים במרפסת דירתם לצורך עליה לגג המשותף, הסבר התובעים לעניין הפגיעה בהם בעניין זה אינו מובן [סעיף 15(ג) לתצהיר לוי שוורץ מיום 8.9.2020], וככל שהכוונה לפגיעה הנטענת במיקום הסולם האחר לגג המשותף, הרי שעניין זה קיבל מענה נפרד. מכיוון שאין מניעה שהנתבעים יעלו לגג המשותף לצורך טיפול במתקנים הנמצאים בו, אני סבורה שמדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף, ועל כן הסעד נדחה.

תביעה שכנגד – פיצול דירה

39. באשר לפיצול תת חלקה 4, עולה בענייננו שאין המדובר בבניית יחידה נוספת או בביצוע שינויים חיצוניים בתת חלקה 4, אלא בביצוע שינויים פנימיים, אשר במסגרתם מתאפשרת השכרת תת חלקה 4 כשתי יחידות נפרדות.

למעשה השינוי האמור הוא שינוי פנימי במבנה דירת התובעת. לפיכך הסעיף הרלוונטי בהקשר זה הוא סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, הקובע:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת."

לפיכך יש לבחון האם השינוי האמור פוגע בדירת הנתבעים.

40. בפסיקה ששימוש פנימי בדירה אינו מבין העניינים הנכללים בסעיף 2 לתקנון המצוי ועל כן אינם בסמכות המפקח על רישום מקרקעין [ר' [ד"נ 20/73 יעקב שמע נ' נחמה סדובסקי ואח', פ"ד כח\(1\) 730 להלן – עניין שמע](#)], אך באשר לשינויים המביאים לפיצול דירה, נקבע בפסיקה כי פיצול יחידה למספר יחידות מהווה בדרך כלל שינוי הפוגע בערך הדירות האחרות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בע"א 395/74, יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח', פ"ד כט (2) 39, בעמ' 43 נאמר:
"בדרך כלל מתקבל על הדעת שהוספת דירות בבית משותף עשויה לגרום להורדת
ערך יתר הדירות בבית, במידה מרובה או מועטה" [ר' לעניין זה גם פסק דינה של
כב' המפקחת (דאז) ע' וינברגר בתיק (המפקחת על רישום מקרקעין עכו) 28/07
אילנה זמיר זינגר נ' שמעון כהן (נבו 11.7.10) וכן פסק דינה של חברתי, כב' המפקחת
י' ליבוביץ בתיק (המפקחת על רישום מקרקעין חיפה) 562/19 טובול נ' רוזנצוויג
(נבו 27.7.2020) בפסקה 66].

41. לאור האמור, יש מקום לבחון על פי הראיות האם הייתה לתובעים הסכמה
רלוונטית לפיצול הפיזי של הדירה. מראיות התובעים עלה שהדירה הייתה מפוצלת
עוד לפני שהנתבעים רכשו את דירתם, וכן הפיצול היה קיים אף לפני שהתובעים,
ואף מי שקדם להם, רכשו את הדירה הנדונה. מחקירתו של מר גיא כהן, שמכר
לתובעים 1-2 את הדירה, עולה שהוא רכש את הדירה בשנת 2002 וכבר אז היא
הייתה מפוצלת והושכרה כשתי יחידות, והדבר היה ידוע לבעלי הדירות בבית
המשותף (פרוטוקול הדיון מיום 18.7.2023 עמוד 2 שורות 46-21). מר כהן אף הבהיר
שלמיטב זכרונו אף היה הסכם חתום בעניין אך מכיוון שהדבר נעשה לפני כ-20 שנה,
לא הצליח למצוא אותו (עמוד 3 שורות 1-7). מהאמור שוכנעתי שמי שקדם לנתבעים
בדירתם הסכים, לכל הפחות בעל פה או בהתנהגות, לפיצול פיזי של דירת התובעים.
הנתובעים 1-2 ואף מי שקדם להם, העד גיא כהן, הסתמכו על הסכמות כאמור בעת
שרכשו את הדירה במצבה המפוצל, ובכך שינו מצבם לרעה. בהתאם לעניין אתגר
שהוזכר לעיל, רואים את הנתבעים כבאים בנעליו של מי שמכר להם את דירתם, ועל
כן הם מנועים כיום מלטעון כנגד הפיצול האמור. לפיכך הסעד בעניין זה נדחה.
יובהר כי אין באמור כדי להתיר פיצול קנייני של הדירה, והפיכתה לשתי דירות
במובן הקנייני.

תביעה שכנגד – שימוש בחלל משותף, הרחבת דירה, בניית יחידה נוספת

42. סעיף 62(א) לחוק המקרקעין קובע שהצמדת חלקים מהרכוש המשותף לדירה
מסוימת טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות. קבלת הסכמה כאמור של כל בעלי
הדירות נדרשת גם לצורך זכות שימוש ייחודי ברכוש המשותף שאינה כרוכה
בהצמדה של אותו שטח לדירה. הסכמה כאמור צריכה להיות מפורשת, ויכולה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/371/2019, 1/248/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להינתן בכתב או בעל-פה, אולם הטוען לזכות לשימוש ייחודי, צריך להוכיח כי השיג את ההסכמה הפוזיטיבית הנדרשת [ר' ע"א 2525/92 ראוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850 (1993); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו (3) 78, (1982); ע"א (מחוזי חיפה) 13721-05-16 אליהו גבאי נ' יאיר הקש (נבו 5.10.2016) בפסקה 29; י. וייסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997) עמ' 454-455].

43. ככלל, בעל דירה רשאי לבטל בכל עת זכות שימוש ברכוש המשותף שנתן לבעל דירה אחרת [ר' לדוגמה ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פ"ד לא (3) 210 (1977); רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דיין (נבו 29.4.2014) בפסקה 4 וכן ע"א 17397-02-19 (מחוזי ת"א) חסידים ואח' נ' נציגות הבית המשותף ואח' (נבו 1.4.2020)].

44. באשר לחלל המצוי מתחת לכניסה שבחדר המדרגות, אשר לטענת התובעים כבר היה קיים בעת שרכשו את דירתם (תת חלקה 2), ושימש את דירתם בהסכמה של כל בעלי הדירות, הרי שגם אם הדבר נכון, הרי שלא מדובר בשטח שהוצמד קניינית לדירת התובעים, ועל כן מדובר בחלל המהווה רכוש משותף. מחקירת מר לוי שוורץ עלה כי במקור לא היו מדרגות מתוך הדירה לחלל, ואלו נוספו לאחר שתקרת הדירה מתחת קרסה, מה שהביא לבניית משטח חדש לחלל ולהרחבתו, גם אם לטענתו, במידה מועטת (פרוטוקול הדיון מיום 9.5.2023 עמוד 12 שורות 25-32). התובעים לא הוכיחו שנתנה הסכמה של מי מבעלי הדירות לשימוש בחלל האמור, וככל שהייתה הסכמה כאמור, הרי שלכל היותר מדובר בהסכמה משתמעת. אך גם אם נתנה הסכמה, הרי שניתן להפסיקה בכל עת.

כך גם באשר ל"סיפוח" חלק מחדר המדרגות וסגירתו בין היתר באמצעות בלוקים מזכוכית, תוך צירופו לדירת התובעים (ר' תמונות בעמודים 16-17 לתצהיר הנתבעים).

מכיוון שמכתב התביעה שכנגד עולה התנגדותם של הנתבעים לשימוש התובעים בחללים האמורים, אני קובעת שעל התובעים בתוך 30 יום להפסיק שימוש כאמור, תוך פינוי החלל האמור מכל חפץ שלהם, ואטימת החלל באמצעות בניית קיר במקום הדלת הקיימת מתוך דירת התובעים, כך שלא תהיה כניסה לחלל האמור מתוך דירתם וכן פירוק הקיר שסגרו בחדר המדרגות והשבת המצב למצב הקודם כעולה מהתמונה שצורפה במסגרת עמוד 16 לתצהיר הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

45. באשר לבניית יחידת דיור נוספת בקומת המרתף, מחוות דעת אפשטיין מטעם הנתבעים עולה כי לתובעים 1-2 ניתן היתר לבניית מחסן ומקלט בקומת המרתף (עמוד 4 לחוות הדעת), אולם התובעים 1-2 חרגו מההיתר שניתן להם בכ-7 מ"ר ברוטו לכיוון צפון והוסיפו חלון ודלת כניסה באזור ההרחבה (עמוד 4 לחוות הדעת). לוי שוורץ הודה בחקירתו שאכן בנה בחריגה מההיתר שניתן לו, וכן הבהיר שאף שקיבל היתר לבניית מחסן, בנה דירת מגורים (פרוטוקול הדיון מיום 9.5.2023 עמוד 10 שורות 2-14). מהביקור שנערך במקום עלה כי מדובר ביחידה נפרדת, המשמשת למגורים, שהכניסה אליה במפלס אחר ממפלס דירת התובעת, אף צוין בפרוטוקול הביקור כי לא ניתן היה להיכנס לאותה יחידה משום שהדיירת לא הייתה במקום (פרוטוקול מיום 24.6.2020 עמוד 2 שורות 27-30).

בניה כאמור, של מחסן, קל וחומר של יחידת מגורים, שאינם נמצאים בסמיכות פיזית לדירה, אינה יכולה להיחשב כהרחבת דירה, ועל כן לא חל עליה סעיף 71ב לחוק המקרקעין [ר' רע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא (נבו 2.8.2012)]. לפיכך לבניה כאמור נדרשות הסכמות של כל בעלי הדירות לאור הוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין [ר' גם ע"א (מחוזי חיפה) 2821/01 ויליסקר נ' לויט (נבו 8.8.2002) בפסקה 15; וכן פסק הדין שניתן על ידי בתיק (מפקח על המקרקעין ירושלים) 219/20 נציגות הבית המשותף נ' אבנר כהן (נבו 8.6.2023) שערעור עליו נדחה בעש"א (מחוזי ירושלים) 24519-09-23 כהן נ' בן חיים ואח' (נבו 2.11.2023)].

התובעת לא הוכיחה כי נתנו הסכמות של כל בעלי הדירות לבניית המחסן, ובוודאי לא הוכיחה שנתנו הסכמות לבניית יחידת מגורים במקום המחסן האמור. מתצהיר לוי שוורץ נטען שאמנם בעלי דירות אחרים חתמו על הבקשה להיתר הכולל את בניית המחסן, אולם בעלי דירה 5 (דירת הנתבעים) לא חתמו משום שלא אותרו (סעיף 4 לתצהיר מיום 17.11.2020). בהמשך התצהיר נטען בכלליות שהנתבעים 1-2 רכשו את הדירה תת חלקה 2, לאחר "שהוברר כי דיירי הבית הביעו הסכמתם המלאה להרחבת הדירה לרבות בניה בקומת המרתף" (סעיף 5 לתצהיר). אולם הדבר סותר את האמור בסעיף 4, ובחקירה הנגדית של לוי שוורץ טען שהיתר הבניה הוא ההסכמה (פרוטוקול הדיון מיום 9.5.2023 עמוד 11 שורות 39-43). מכאן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהתובעת לא הוכיחה הסכמה של 100% מבעלי הדירות לבניית המחסן, ובוודאי שלא הוכיחה הסכמה לבנייתו כיחידת מגורים נפרדת, בניגוד להיתר שניתן לה.

לאור האמור, אני קובעת שעל התובעת לסלק ידה בתוך 60 יום מהיחידה האמורה, ולאטום את כל פתחי היחידה האמורה באופן שלא יבוצע בה כל שימוש.

46. באשר לטענה להרחבות בניה נוספות שבוצעו בדירת התובעת (על ידי התובעים 1-2), היתר הבניה שהומצא על ידי התובעים, שניתן בשנת 2001, נחתם כעולה מנספח א לתצהיר לוי שוורץ (תצהיר מיום 17.11.2020), על ידי מי שהיו בעלים בזמנו 2 מתוך 5 הדירות בבית המשותף, כך שיחד עם מי שהיה הבעלים בזמנו של 2 דירות התובעים, שהם שני מבקשי ההיתר, מדובר בהסכמות של 4 מתוך 5 הדירות בבית המשותף, ועל כן עלה בידי התובעים להוכיח שקיים היקף הסכמות מתאים לביצוע ההרחבות שבוצעו בתתי חלקות 2 ו-4. עם זאת, הנתבעים הראו שהתובעים חרגו מההיתר האמור, ובנו שטחים נוספים בגינם הורשע התובע 1 בגזר הדין מיום 18.12.2003 שצורף כנספח 3 לתצהיר הנתבעים (בעמוד 25 לראיות הנתבעים). מהנספח שצורף לכתב האישום נשוא גזר הדין, כעולה מעמוד 22 לראיות הנתבעים, עולה שבכל הנוגע בתת חלקה 2 שהייתה אותה עת בבעלות התובעים 1-2 (תת חלקה 4 נרכשה על ידם בשלב מאוחר יותר) מדובר בשתי תוספות מעבר למה שהותר בהיתר הבניה, אשר כעולה מעמוד 6 לחוות הדעת מטעם הנתבעים, מדובר בחריגה בשטח של כ-17.4 מ"ר בחזית המערבית, ובחריגה של כ-4.6 מ"ר בחזית המזרחית. התובע 1 הודה בחקירתו הנגדית בכך שביצע עבירות בניה (פרוטוקול הדיון מיום 9.5.2023 עמוד 10 שורות 2-49). כאמור בעניין גרין לעיל, הסכמה לביצוע הרחבה כוללת במסגרתה את ההנחה שהבניה תעשה כדין ולפי היתר בניה. לפיכך לא ניתן לראות בחריגות הבניה שבוצעו בדירת התובעת כהרחבה שבוצעה כדין. **לאור האמור על התובעת, בתוך 60 יום, להרוס את חריגות הבניה האמורות ולהתאים את הבניה להיתר הבניה.**

תביעה שכנגד – דמי שימוש

47. דרישת הנתבעים לדמי שימוש מהתובעים נדחתה. הסכום בו נקב המומחה מטעם הנתבעים מתייחס ל-7 השנים שקדמו להגשת התביעה. על פי הפסיקה, ככלל, יש לחשב את דמי השימוש רק מהתאריך שבו המתנגד לשימוש הביע מחאה מפורשת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/248/2019, 1/371/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על שימוש כאמור, כאשר היעדר התנגדות יכולה להתפרש כהסכמה מכללא לשימוש
[ר' לדוגמה ע"א (מח'-מרכז) 50271-03-17 מועצה מקומית מזכרת בתיה נ' דויטש
ואח', (נבו 20.02.18); ת"א (שלום פ"ת) 12577-10-18 מדינת ישראל - רשות
מקרקעי ישראל נ' עותמאן ריאן (נבו 11.10.2021)]. הנתבעים לא טענו שפנו לתובעים
לפני הגשת התביעה שכנגד בדרישה לסילוק ידם מהשטחים האמורים, ועל כן לא
הוכיחו זכות לקבלת דמי שימוש בגין המועדים שקדמו להגשת כתב התביעה שכנגד.

סיום

48. לאור האמור לעיל, באשר לתביעה העיקרית, אני קובעת שעל הנתבעים לפרק את
הקיר שבנו בחדר המדרגות, לפרק את הקירוי שבוצע למרפסת האחורית, לפרק את
העמודים ולהתאים את המרפסת להיתר שניתן על ידי העירייה, וכן לפרק את
הקירוי מעל הגשר (כולל הקירוי מעל המרפסת הצידית המחוברת לגשר), הכל
כמפורט לעיל. יתר סעדי התביעה העיקרית נדחים.

49. באשר לתביעה שכנגד, אני קובעת שעל התובעת להפסיק שימוש בחלל ולאטום אותו
ולהשיב את מצב חדר המדרגות לקדמותו, לסלק ידה מיחידת הדיור שבקומת
המרתף ולאטום אותה, ולהרוס את חריגות הבניה ביחידה 2, ולהתאימה להיתר
הבניה, הכל כמפורט לעיל. יתר סעדי התביעה שכנגד נדחים.

50. באשר להוצאות ההליך, מכיוון שהן באשר לתביעה העיקרית והן באשר לתביעה
שכנגד, חלק מהסעדים התקבלו וחלקם נדחו, כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ג אב תשפ"ה, 17 אוגוסט 2025, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים